

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นาย วินิต นพรัตน์	โจทก์
สืบตำรวจเอก สันทัด เงิน งอก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 148

จำเลยเป็นเจ้าของพนักงานยศสืบตำรวจเอกได้พบกับโจทก์ร่วมว่าร้านของโจทก์ร่วมเป็นเจ้ามือหวยเถื่อน อย่างนี้ต้องมีผลประโยชน์และให้เอาเงินใส่ซองมาให้บ้าง ถ้าไม่ให้จะตาม สวป. (สารวัตรปกครองป้องกัน) มาดำเนินการจับกุมเมื่อโจทก์ร่วมไม่ให้เงินแก่จำเลยจำเลยได้ไปแจ้งเหตุต่อสารวัตรปกครองป้องกันว่า พวกในตลาดกำลังเล่นการพนันสลากกินรวบขอให้ไปทำการจับกุมตามที่จำเลยชี้โจทก์ร่วมแต่ปรากฏว่าไม่มีการเล่นแต่อย่างใดถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาจงใจเพื่อให้โจทก์ร่วมจ่ายเงินให้ โดยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148

โจทก์ฟ้องว่าขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148, 157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายวินิต นพรัตน์ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148
จำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่
ข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยได้พูดกับโจทก์ร่วมว่าร้านของโจทก์ร่วม
เป็นเจ้ามือหวยเถื่อนอย่างนี้ต้องมีผลประโยชน์และให้เอาเงินใส่ซองมาให้บ้าง ถ้าไม่ให้
จะไปตาม สวป.มาดำเนินการจับกุมจริง ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยมีเจตนาจะให้โจทก์ร่วม
จ่ายเงินให้แก่ตนหรือไม่ ข้อนี้เมื่อโจทก์ร่วมไม่ให้เงินแก่จำเลยจำเลยได้ไปแจ้งเหตุต่อ
พันตำรวจโทวิมาน เวชสุวรรณค์ สารวัตรปกครองป้องกันว่า พวกในตลาดบางซ้ายกำลัง
เล่นการพนันสลากกินรวบขอให้ไปทำการจับกุม พันตำรวจโทวิมานสั่งร้อยตำรวจเอก
วิเชียรรองสารวัตรปกครองป้องกันไปสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด ต่อมาร้อยตำรวจเอก
วิเชียรมารายงานให้ทราบว่ามีการเล่นพนันสลากกินรวบ เห็นได้ว่า เมื่อจำเลยไม่ได้
เงินจากโจทก์ร่วม จึงไปแจ้งเหตุต่อสารวัตรปกครองป้องกันตามที่จำเลยขู่โจทก์ร่วม ถือ
ได้ว่าจำเลยมีเจตนาจงใจเพื่อให้โจทก์ร่วมจ่ายเงินให้ โดยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังขึ้น"

พิพากษากลับ บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการประเภทหนึ่งซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาสำหรับ "เจ้าพนักงาน" ที่ "ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ" โดยกระทำการ "ข่มขืนใจหรือจูงใจ" เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นความผิดที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่ที่การป้องกันและเป็นมาตรการมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์จากประชาชน ความผิดฐานดังกล่าว ค่อนข้างเป็นปัญหาในการใช้และการตีความกฎหมายพอสมควรกล่าวคือพฤติกรรมหรือการกระทำเช่นไร จึงจะถือว่าเป็น "การใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ" อาการอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการ "ข่มขืนใจหรือจูงใจ" จากการศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้เสียหาย ผู้ถูกข่มขืนใจหรือถูกจูงใจไม่ได้กระทำความผิดแต่ถูกเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งหรือไม่ ปราบกวดว่ามีพยานหลักฐานอันสมควรหรือน่าเชื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายแต่ถูกเจ้าพนักงานกล่าวหาหรือจับกุม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

798/2502, 1255/2502, 154/2503, 599/2505, 824/2506, 1389/2506, 2570/2515, 1651-1652/2528, 3861/2528, 3679/2529) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เริ่มต้นก็ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 824/2506) 2. ผู้ที่จะกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ได้จะต้องเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานนั้น แต่ไม่ข่มขู่หรือจูงใจก็ไม่ผิดตามมาตรา
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2120/2523)อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยตรงหาใช่
หมายความว่าหน้าที่ตามที่ตนมีตำแหน่งเท่านั้นไม่ แต่หมายความว่าหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมายด้วย เช่นจำเลยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการให้มีหน้าที่
สำรวจที่ดิน เมื่อจำเลยเรียกร้องขึ้นใจให้ผู้เสียหายที่มาแจ้งการสำรวจที่ดินมอบเงินให้
ยอมมีความผิดตามมาตรา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2513) จำเลยเป็นข้าราชการ
พลเรือนตำแหน่งอื่น ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ควบคุมและตรวจงาน
ก่อสร้าง เรียกเงินจากผู้รับจ้างโดยบอกว่าถ้าไม่ให้จะไม่ลงนามตรวจผ่านให้ มีความผิด
ตามมาตรา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2953/2530) ความผิดสำเร็จตามมาตรา ผู้ถูก
ขึ้นใจหรือจูงใจไม่จำเป็นต้องได้มอบทรัพย์สินให้ก่อนจึงจะเป็นความผิดเพียงแต่มีการจูงใจ
หรือข่มขึ้นใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็เป็น
ความผิดแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1663/2531) สำหรับความผิดฐานนี้ได้มีแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้จึงขอยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญเพื่อแสดงถึงข้อ
เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ศาลฎีกาถือว่าเป็นความผิด ดังนี้ - จำเลยแก่งจับเขามาข่มขู่
ข่มขึ้นใจ เรียกเอาเงินทองโดยไม่ปรากฏว่าเกิดการกระทำความผิดขึ้น (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 154/2503) - จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจไปจับผู้เสียหายในข้อหาเล่นสลากกิน
รวบและยึดเอาเงินในตัวของผู้เสียหายโดยปราศจากหลักฐานหรือเหตุผลที่ควรจะจับได้
ตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 222-223/2509) - จำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ตรวจสอบภาษีอากร แม้กระทำการฝ่าฝืนระเบียบภายในกล่าวคือไปตรวจสอบภาษีอากร
ก่อนได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาก็ตาม เมื่อจำเลยนัดหมายให้ผู้เสียหายไปพบที่
สถานที่ทำงานของจำเลย เอาบัตรสนเท่ห์กล่าวหาผู้เสียหายแล้วเรียกร้องเอาเงินจากผู้
เสียหายถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1663/2513) - จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ยึดแร้ติดกับหนังสือกำกับแร่เคลื่อนที่ของ
บริษัทเหมืองแร่แล้วข่มขึ้นใจให้ผู้จัดการเหมืองมอบเงินให้จำเลย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2570/2515) - เจ้าพนักงานตำรวจข่มขึ้นใจให้มอบเงินให้ โดยขู่ที่ว่าถ้าไม่ให้เงินก็จะจับกุม

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2906/2517) อย่างไรก็ตาม มีข้อนำพิจารณาว่า กรณีผู้เสียหายกระทำความผิดเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่พบเห็นแต่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกลับข่มขืนใจหรือจูงใจให้มอบเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ตนมิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย กรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นความผิดฐานนี้หรือไม่ ข้อนี้เห็นว่าน่าจะต้องพิจารณาเจตนาของเจ้าพนักงานเป็นสำคัญ กล่าวคือหากเจ้าพนักงานมีเจตนาใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบมาแต่แรกแม้ว่าจะมีการกระทำความผิดจริง เมื่อเจ้าพนักงานไม่ดำเนินการตามกฎหมายในตอนแรก แต่เริ่มต้นก็มีการข่มขืนใจหรือจูงใจทันที ก็น่าจะเป็นความผิดตามมาตรา 4. การจะเป็นความผิดตามมาตรา 4 เจ้าพนักงานจะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่ของตนข่มขืนใจหรือจูงใจ หากไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวก็ยังไม่ถือว่าเป็นความผิด เช่น จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมาขอเงินผู้เสียหาย และพูดว่าค่าขายใหญ่โตไม่คิดติดต่อกับตำรวจบ้างหรือ โดยจำเลยไม่ได้แก้งกล่าวหาจับกุมผู้เสียหาย และไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ข่มขืนใจผู้เสียหายให้มอบเงินแก่จำเลย ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2521) จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์การกระทำของเจ้าพนักงานยุติแล้วว่าการกระทำเช่นนั้นจริง ปัญหาที่สำคัญก็คือ ทำอย่างไรที่จะมิให้ผู้เสียหายแบกภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียวซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนับว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่ผู้เสียหายจะนำสืบได้ว่าเจ้าพนักงานได้ข่มขืนใจหรือจูงใจ ทั้งนี้เนื่องจากโดยข้อเท็จจริงแล้วการข่มขืนใจหรือจูงใจ มักจะอยู่ในความรู้เห็นของผู้เสียหายโดยลำพังเท่านั้น ประจักษ์พยานจึงมีเฉพาะผู้เสียหายเพียงปากเดียว ความน่าเชื่อถือจึงไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคง การจะลงโทษผู้กระทำความผิดจริง อาจเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ทางออกเรื่องนี้ น่าจะต้องอาศัยพยานแวดล้อมกรณีมาฟังประกอบโดยละเอียดถี่ถ้วนด้วย วิศิษฐ์ศรีพิบูลย์